



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. רוזנר נתן
 2. רוזנר אברהם
 3. רוזנר אייל
 4. רוזנר תם משה
- באמצעות ב"כ עו"ד רוזנר אייל

-נגד-

הנתבעים:

1. כרמון יצחק
 2. ליפקין דב
 3. ליפקין דבורה
- באמצעות ב"כ עו"ד יצחק חי ואח'

פסק דין

תביעה להריסת חלק מגג מדרגות המוביל לדירת נתבעים 2-3 המוצמד לדירתם, בטענה שחלק ממנו נבנה על גבי הרכוש המשותף, תוך סטייה מהוראות היתר הבנייה.

הצדדים והרקע להליך

1. מדובר בבית משותף הנמצא ברחוב הגדוד העברי 24 בקריית חיים וידוע כגוש 11580 חלקה 7. הבית מורכב משני מבנים דו-קומתיים, בכל מבנה שתי דירות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 17.06.1977 ורשום לו תקנון מוסכם (להלן – **הבית המשותף**).

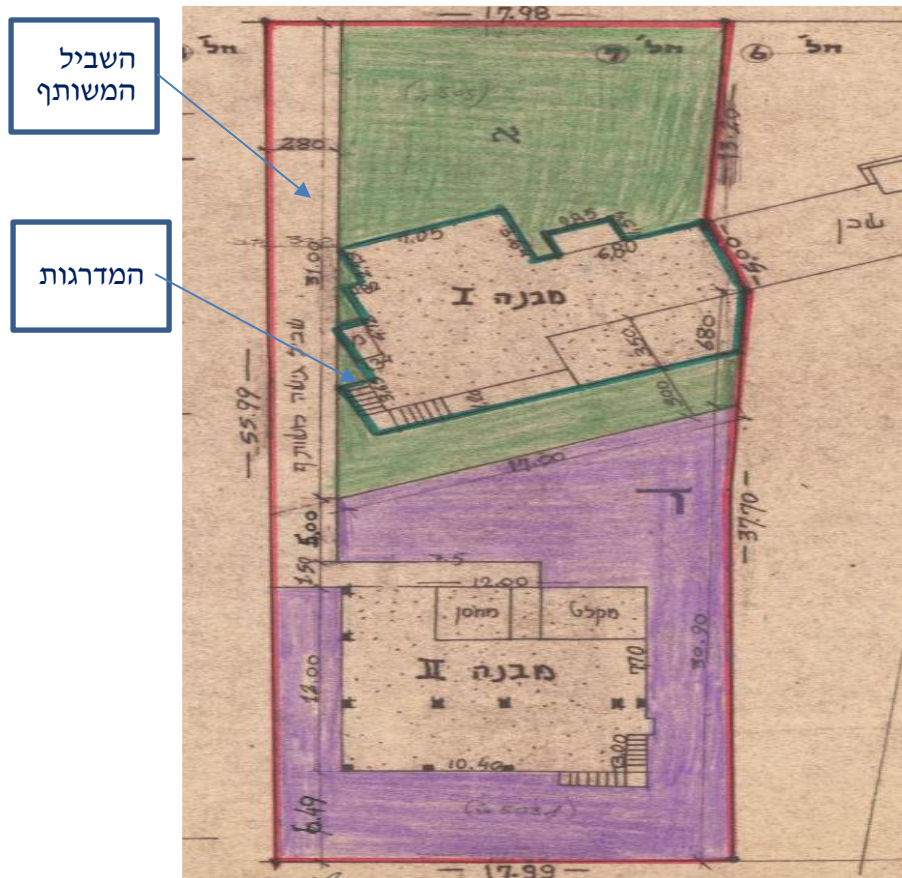
2. **התובעים**, הם בעליהם של שתי הדירות **במבנה האחורי** בבית המשותף, הרשומות כתתי חלקות 3-4, להן שתי הצמדות קרקע בצמידות משותפת (ד' ו-ז' בתשריט). נוסף לכך, מוצמדים לתת חלקה 4 גג (ו' בתשריט) ומדרגות (ה' בתשריט).

3. **הנתבעים**, בעלי דירות **במבנה הקדמי** בבית המשותף, נתבע 1 הוא הבעלים של דירת קרקע הרשומה כתת חלקה 1 (להלן – **כרמון**); מעליה דירתם של נתבעים 2-3,



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. תחילתו של הסכסוך בבקשה להיתר בנייה שהגישו התובעים בשנת 2016 לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה; לאישור תוספת בנייה במבנה האחורי, הכוללת בין היתר הוספת ארבע יחידות דיור, שלוש קומות מגורים וחניות בסמוך למבנה החדש. להלן מתוך תשריט הבית המשותף:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. לטענת התובעים, במסגרת ההליכים להוצאת היתר הבנייה, התברר להם שמהלך המדרגות הראשון המוביל לדירתם (ייקרא להלן – **המדרגות**; גרם המדרגות כולו יכונה להלן – **גרם המדרגות**), פולש בחלקו לתוך השביל המשותף המתוכנן לשמש דרך מעבר לכלי רכב, מהכביש הראשי למבנה האחורי; משכך, הציעו התובעים לנתבעים פתרונות תכנוניים שונים, לרבות הריסת המדרגות ובנייתן על גבי חצרו של כרמון, ואולם הצעות אלו לא הבשילו לכדי הסכם בשל סירובם של ליפקין.

7. משכשל המו"מ בין הצדדים, ניתנה ביום 21.01.2019 החלטת הוועדה המקומית, במסגרתה נדחתה הבקשה להיתר בנייה. בהחלטה נאמר שגרם המדרגות נבנה בהיתר ואין בידי הוועדה לדרוש מליפקין את הריסתם, הואיל ואלו אינם נמנים על מבקשי ההיתר.

8. על החלטת הוועדה המקומית, הגישו התובעים ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה. בהחלטה מיום 26.06.2019 נדחה הערר. בהחלטה נאמר שהבקשה להיתר כוללת התקנת מקומות חניה בחלקו האחורי של הבית המשותף, שהגישה אליו בכלי רכב אינה אפשרית, הואיל ובנקודה מסוימת השביל המשותף הוצר עד לרוחב 2.30 מ' בשל המדרגות של ליפקין - ורוחב זה אינו מאפשר גישה תקנית של כלי רכב לעורף החלקה. נאמר בהחלטה שלתובעים אין רשות להרוס את הבנייה החורגת לכאורה לשביל הגישה, שכן מדובר בבנייה שבוצעה לפני שנים רבות. עוד נאמר שאף אם מדובר בבנייה החורגת מהיתר הבנייה – וכך מסתמן מהיתרי הבנייה שהוצגו וממפת המדידה העדכנית – אין לתובעים רשות להרוס את המדרגות של ליפקין ועליהם לנקוט הליכים מתאימים לשם כך.

9. בתאריך 16.12.2019 הוגשה התביעה דנא, אליה צורף כרמון מתוקף היותו בעל זכויות בחלקה וברכוש המשותף.

טענות התובעים

10. קודם לרכישת דירותיהם, בדקו התובעים את המצב התכנוני לפי הרישומים בתיק הוועדה לתכנון ובנייה ובפנקס הבתים המשותפים, אך אלו לא העלו נתונים בדבר בניית המדרגות בחריגה מהיתר הבנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בתכנית ההגשה הנלווית להיתר משנת 1952, לא מודגמת חריגה של המדרגות מקו הבניין של המבנה הקדמי, אולם בפועל נבנו המדרגות בחריגה של 40 ס"מ לערך מקו הבניין אל תוך השביל המשותף. כך גם לפי תכניות הגשה מאוחרות יותר, לרבות התשריט שהוגש לצורך רישום הבית המשותף – עולה מאלו שהמדרגות אינן אמורות לחרוג מקו הבניין. מכאן מסיקים התובעים, שהמדרגות נבנו שלא בהתאם להוראות ההיתר.

12. לטענת התובעים, חוות דעת המודד מטעמם מוכיחה את פלישת המדרגות לשביל המשותף, ומשלא הוגשה על ידי ליפקין חוות דעת נגדית יש לאמץ את ממצאיה. לאי הגשת חוות דעת נגדית ולסירובם למינוי מודד מטעם לשכת המפקחת, משמעות ראייתית נגדם.

13. משהוכיחו התובעים שהמדרגות פולשות לשביל המשותף אין כל משמעות לשאלה מי בנה את המדרגות ומתי. התובעים רכשו את זכויותיהם במבנה האחורי בתום לב ובתמורה, תוך הסתמכות על הרישומים כמפורט לעיל, ולא ידעו ולא יכולים היו לדעת שהמדרגות פולשות בחלקן לשטח המשותף. מאז ומעולם שימש השביל המשותף למעבר כלי רכב לעורף החלקה, דבר שהיה בידיעת ליפקין במועד שבו רכשו את דירתם בשנת 2012.

14. פלישת המדרגות לשביל המשותף מינורית, אך הנזק שהיא גורמת לתובעים נאמד במיליוני שקלים. התובעים הציעו פתרונות תכנוניים שונים, בכללם הריסת המדרגות ובנייתן מחדש בשטחו של כרמון, תוך פיצויו של זה; אלא שליפקין בחוסר תום לב התנגדו ליישום פתרון תכנוני כלשהו, תוך הסבת נזק רב לתובעים; ומשכך, זכויותיהם של ליפקין, ככל שקיימות, צריכות לסגת מפני זכויותיהם של התובעים.

15. בשל בניית המדרגות באופן לא חוקי ופלישה לשטח הרכוש המשותף, נגרמת לתובעים פגיעה מהותית בזכויותיהם הקנייניות. בנסיבות שבהן הוכחה פלישת המדרגות לרכוש המשותף, ובאיזון שבין הפגיעה שתיגרם לתובעים לבין אי הנוחות שעשויה להיגרם לליפקין בעת בניית המדרגות החלופיות, מבקשים התובעים צו להריסת המדרגות ולבניית מדרגות חלופיות על גבי שטח כרמון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות ההגנה של כרמון - בתמצית

16. בפתח כתב ההגנה הובא פירוט של השתלשלות הליכי המשא ומתן בין הצדדים. לדברי כרמון אינו חלק מהסכסוך ואינו שותף להתנגדותם של ליפקין, כל עוד יינתן לו פיצוי הולם.

17. לדברי כרמון, השביל המשותף יועד למעבר לצרכי מים, כפי שאף צוין בנסח רישום הבית המשותף; בעבר, שימש השביל המשותף לצורך מעבר כלי רכב, אך הדבר נעשה ללא אישור וללא היתר.

18. בנסיבות אלו, ביקש כרמון את מחיקתו מכתב התביעה, תוך שתתאפשר נוכחותו בדיונים לצורך ההגנה על זכויותיו הקנייניות.

טענות ההגנה של ליפקין - בתמצית

19. הנתבעים ליפקין רכשו לפני שנים את הזכויות בדירתם, והם מתגוררים בה כיום. בעת שרכשו את הדירה, היו המדרגות בנויות כפי שהן היום; וככל הנראה נבנו המדרגות ממועד הקמת המבנה בשנות ה-50. ממועד רכישת דירתם לא נעשה על ידי ליפקין כל שינוי במדרגות, וגם התובעים לא טענו אחרת.

20. טענת התובעים כי גרם המדרגות נבנה שלא בהתאם להיתר סותרת טענותיהם בהליכים התכנוניים, שם טענו שקודם לרכישת דירותיהם, בדקו את מצבו התכנוני והמשפטי של הבית המשותף. חוות דעת המודד מטעם התובעים אינה רלבנטית, משלא נדרש בירור עובדתי לקביעת דינן של המדרגות – זה מוכרע וקבוע בפנקס הבתים המשותפים; העובדה שלא הוגשה חוות דעת נגדית מטעם ליפקין, כשלעצמה, אינה מביאה אוטומטית לאימוץ ממצאי המודד מטעם התובעים ומכך מקום היא אינה קבילה, הואיל והיא מתיימרת להכריע בשאלה משפטית, שאינה בתחום מומחיותו של המודד.

21. התובעים מבקשים להרוס את המדרגות למרות שאין כל ספק שמדובר ברכושם הקנייני של ליפקין, בהיותן רשומות כהצמדה לדירתם. טענת התובעים שהמדרגות נבנו על הרכוש המשותף אינה אפשרית – שטח שהוצמד לדירה, אינו יכול להיות בנוי ברכוש המשותף, מאחר שהוצא ממנו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. גם אם היסטורית, נבנו המדרגות בסטייה מסוימת מהיתר הבנייה, הרי שמדובר בטענה מתחום התכנון והבנייה שנדונה והוכרעה על ידי רשויות התכנון, וממילא אין בה לשנות מהעובדה שהמדרגות, כפי שנבנו, הוצאו בשלמותן מתחומי הרכוש המשותף.

23. הואיל והמדרגות הן קניינם הפרטי של ליפקין, אין מדובר בתביעה שעניינה בבנייה ברכוש המשותף, אלא בתביעה להריסת נכס פרטי בשל סטייה מהיתר בנייה, עניין המצוי מחוץ לגדרי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין.

24. לטענת ליפקין, יש לדחות את התביעה נגדם גם מטעמים של מניעות והשתק – מדובר במדרגות שנבנו בשנות ה-50, מצבם העובדתי והמשפטי של המדרגות, לרבות מיקומם של השביל והמדרגות היה ידוע לתובעים, ולא נעשה באלו כל שינוי. משכך, יש לדחות את טענת התובעים שרק לאחרונה נודע להם על בניית המדרגות בסטייה מההיתר, ושקודם לרכישת הדירה לא יכלו לדעת על כך.

25. זכותם הקניינית הרשומה של ליפקין במדרגות גוברת על רצונם של התובעים לבנות, ואין התובעים רשאים לפגוע ברכושם הפרטי, גם אם משמעות הדבר היא שתימנע מהתובעים הזכות לקבלת ההיתר המבוקש.

ההליכים בתיק

26. ההליך התנהל לפני כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג; ישיבה מקדמית ראשונה התקיימה ביום 27.02.2020, בעקבותיה הגישו ליפקין בקשה לדחיית התביעה על הסף מטעמים של העדר סמכות עניינית, מניעות והשתק. הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 04.03.2020. לאחר קיומו של קדם משפט נוסף, נקבע התיק לשמיעת ראיות ליום 19.10.2021.

27. בחודש אפריל 2021 הועבר התיק לטיפול. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין ראיתי להמשיך בניהול התיק מהשלב שאליו הגיע.

28. בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 19.10.2021 נחקר מר אפרים לבנברג - המודד מטעם התובעים, על חוות דעתו. ישיבת הוכחות נוספת התקיימה ביום 11.01.2022, במהלכה נשמעו עדויותיהם של אברהם רוזנר, של כרמון ושל ליפקין. בסוף הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן צו להגשת סיכומים. סיכומי התובעים הוגשו בתאריך 29.03.22. ליפקין הגישו סיכומיהם ביום 06.07.22. לא הוגשו סיכומים מטעם כרמון.

דיון והכרעה

29. ייאמר כבר עתה – דין התביעה להידחות.

30. כלל הוא, שמסמכי הבית המשותף הם הוכחה חותכת לתוכנם, זאת לנוכח תכלית הרישום, שמטרתה להבטיח שהמרשם ישקף באופן נאמן, סופי ומוחלט את מערך הזכויות הטעונות רישום במקרקעין שעברו הליכי הסדר [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003)].

31. על המבקש להוכיח טעות ברישום ולטעון לזכויות קנייניות בניגוד לזכויות הקנייניות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין, מוטל נטל כבד [ע"א 180/12 כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל (נבו, 04.02.14); ה"פ 39078-08-17 ברזל נ' שטרן – האן קבלני בניין בע"מ (נבו, 15.7.2019)].

32. בפסק הדין שניתן בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984), נקבע שעל המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים.

33. לענייננו - על פי מסמכי הבית המשותף, ליפקין הם בעלי בזכויות בתת חלקה 2 שאליה מוצמד גרם המדרגות המסומן ג בתשריט. על עובדת היות המדרגות קניינם הפרטי של ליפקין, אין איש חולק.

34. טענת ליפקין כי רכשו את דירתם עם המדרגות, במיקומן ובמידתן היום, וכי לא נעשה על ידם כל שינוי ביחס לאלו, אף היא אינה במחלוקת, משלא נטען אחרת על ידי התובעים. עוד מוסכם על הכול, ששביל הגישה המשותף שמספרו 5/7 הוא רכוש משותף, וכי דרכו בלבד מתאפשר מעבר למבנה האחורי שבבעלות התובעים. בדומה, מוסכם שהגישה לדירת ליפקין אפשרית רק באמצעות המדרגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. השאלה שיש לבחון, האם יש בכוחה של טענת התובעים, ככל שתוכח - שהמדרגות המוצמדות לדירת ליפקין נבנו בניגוד להיתר הבנייה, תוך סטייה לשביל הגישה המשותף - לזכותם בצו להריסת המדרגות.

36. את עמדתם מבקשים התובעים להוכיח באמצעות חוות דעת מודד מטעמם, הקובעת שחלק מהמדרגות נבנה על גבי שביל הגישה המשותף: **"הבניה של תוספת המדרגות בצבע חום בוצעה בתוך הרצועה של השביל המשותף"**, זאת על בסיס תכניות בנייה ממועדים שונים שהוצאו בקשר לבית המשותף, שבהן מודגמות לכאורה המדרגות במצב שבו הן אינן פולשות לשביל הגישה המשותף, בניגוד למצב הקיים בשטח, כפי שעולה ממדידות שערך המודד מטעם התובעים. בתמצית ייאמר שבחוות הדעת מבחין המודד בין חלקו האחד של גרם המדרגות שאותו סימן בירוק, המדגים לשיטתו 2.20 מ' מהמדרגות על פי תכנית הבית המשותף, במרחק 2.70 מ' מגבול החלקה, לבין חלקו האחר של גרם המדרגות שאותו סימן בצבע חום, שאליו הוא מתייחס כ"המשך של המדרגות מעבר למופיע בתשריט הבית המשותף" – קצהו של חלק זה של המדרגות נמצא להערכת מודד התובעים, במרחק 2.47 מ' מגבול החלקה.

37. לטעמם של התובעים, חוות דעת המומחה שלא נסתרה על ידי מומחה אחר בהליך - מוכיחה באופן ברור, שישנה אי התאמה בין ההיתר לבניית המדרגות משנת 1952 לבין הבנייה בשטח, הבאה לידי ביטוי בבליטה של המדרגות, בנקודה מסוימת, אל תוך השביל המשותף. בנסיבות אלו, טוענים התובעים שיש לחייב את ליפקין בהריסת המדרגות.

38. יש לדחות את הטענה. ראשית לכול, יש להבחין בין דיני התכנון והבנייה לבין דיני הקניין, וכלל הוא שזכויות קנייניות אינן נקבעות לפי השאלה אם יש היתר בנייה והאם הבנייה נעשתה לפי תנאיו. הבית המשותף נרשם בשנת 1977, לצורך הרישום הוגש התשריט עליו מופיעה הצהרת עורכו כי הוא משקף נאמנה את הבית ואת דירותיו "כפי שבנוי וקיים כיום", לרבות המדרגות שכבר עמדו על מכונן אותה העת. יש לשים לב, לא נטען וממילא לא הוכח, שהמדרגות נבנו אחרי מועד רישום הבית המשותף או שנעשה שינוי במידותיהן או במיקומן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. מושכלות יסוד הן כי בבית משותף שני מרכיבים הכרחיים - הדירות והרכוש המשותף (יהושע ויסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 375 (1997) (להלן- **ויסמן**). ההגדרה של רכוש משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין היא הגדרה שיורית; מה שאינו דירה ומה שלא הוצמד לדירה, ייחשב רכוש משותף [ע"א (מחוזי-ירושלים) 190/84 **דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין**, פ"מ התשמ"ה (2) 265, 267 (1985); ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון** (נבו, 27.08.2009), ויסמן עמ' 392].

40. טענת התובעים כי המדרגות נבנו בחלקן על גבי הרכוש המשותף, מנוגדת לעקרונות יסוד אלו; משנרשמו תתי חלקות 1-4 כדירות ומשהוצמדו להן חלקים מהרכוש המשותף (הצמדות א'- ז') - השארית הנותרת מהשטחים המשותפים היא המגדירה את "הרכוש המשותף"; לשון אחר, "הרכוש המשותף" (הכולל מקלט ואת השביל המשותף), הוגדר ככזה במועד מתן הצו לרישום בית משותף, זאת לאחר בנייתן של המדרגות, וכשאלו כבר עומדות על תלן שנים רבות. בניגוד לטענת התובעים, מהן עולה לכאורה, שהיה בנוי שביל משותף ואז נבנו "לתוכו" המדרגות - "סדר הבריאה" הוא אחר: המדרגות נבנו ככל הנראה בשנות ה-50, במועד זה לא היה הבית המשותף רשום ולכן לא הייתה הפרדה קניינית רשמית-רישומית בין השטחים הפרטיים לשטחים המשותפים. בהמשך, בעת רישום הבית המשותף בשנת 1977, נגרעו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות השונות, בין היתר הוצאו המדרגות מהרכוש המשותף והוצמדו לדירת ליפקין. השטחים המשותפים שלא נגרעו לצורך הצמדתם לדירות שבבית המשותף, נותרו שטחים משותפים והם כאמור מגדירים את הרכוש המשותף.

41. בנסיבות אלו, גם אם נכונה טענת התובעים שהמדרגות נבנו בסטייה מהוראות ההיתר, ואיני קובעת שכך, הרי שבמועד רישום הבית הן הוצאו AS IS מהרכוש המשותף והוצמדו לדירת ליפקין, עם "אי החוקיות" הגלומה בהן לכאורה, בשל בנייתן בסטייה מהוראות ההיתר.

42. מטעמים אלו, אין כל נפקות בהליך דנא לקביעותיו של המודד מטעם התובעים, וגם לו הייתי מאמצת מסקנתו שהמדרגות נבנו שלא בהתאם להיתר הבנייה, לא היה באמור להשפיע על זכותם הקניינית של ליפקין במדרגות, זו נקבעת בהתאם למצב הרישומי בפנקס הבתים המשותפים, ולא לפי היתר הבנייה; החלטת ליפקין שלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/723/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להגיש חוות דעת מודד מטעמם, והתנגדותם למינוי מודד מטעם לשכת המפקחת הייתה צודקת, ואין לראות בהימנעותם מהגשת חוות דעת, ככזו הפועלת ראייתית לחובתם.

43. מעל לנדרש, ראיתי להתייחס לבעייתיות במסקנת מודד התובעים, הקובעת שנבנתה "תוספת למדרגות" על גבי השביל המשותף. בעניין זה אף העיד המודד, שלאחר שנת 1977 נבנתה תוספת למדרגות (פרוטוקול דיון מיום 19.10.21, עמ' 6 שו' 18-21). עדות זו של המודד עומדת בניגוד מוחלט לעמדת התובעים - שלא טענו לשינוי כלשהו שנעשה במדרגות ממועד בנייתן ועד היום, לא בכתבי טענותיהם ולא בעדותו של העד הנוסף מטעמם. טענה כאמור אף לא הועלתה על ידי התובעים במסגרת ההליכים התכנוניים. בעניין זה העיד כרמון באופן ברור ומפורש, שלא נעשה שינוי במדרגות ממועד הקמתן, אלא "רק חיפוי" (פרוטוקול דיון מיום 11.01.2022 עמ' 7 שו' 40-41).

סיכום ועקרון תום הלב

44. סיכומם של דברים, התובעים לא הוכיחו את טענתם שהמדרגות נבנו על השטח המשותף, ויש לדחות תביעתם. ככל שסבורים התובעים שמסמכי הבית המשותף אינם משקפים את מצב הזכויות בפועל, עליהם לנקוט הליכים מתאימים בערכאה המוסמכת; נכון להיום ונכון לערכאה זו - הרישום הקיים בפנקסי המקרקעין הוא הקובע, ועל פיו מתחייבת התוצאה שאליה הגעת.

45. ראיתי להתייחס בקצרה לעניין תום הלב – התובעים טוענים שהתנגדותם של ליפקין להצעתם להעתיק את המדרגות למקום אחר, במימון מלא של התובעים עולה כדי חוסר תום לב. מנגד טוענים ליפקין שזכותם הקניינית אינה מתחרה כלל וכלל עם זכותם הנטענת של התובעים. מעבר לכך הדגישו ליפקין שפרט לבעיה הנעוצה ברוחב השביל, ישנן בעיות תכנוניות נוספות המפרידות בין התובעים לבין ההיתר המיוחל וכן הפנו להחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 26.06.2019, שבה צוין כי לתובעים אפשרויות נוספות למימוש זכותם בקרקע.

46. סעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע ש"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" מקפל בתוכו את עקרון החובה לנהוג בתום לב גם ביחס למימוש זכות קניינית. תום הלב אינו מניח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/723/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"מידת חסידות", ואינו מחייב את בעל הזכות להתעלם מהאינטרס העצמי שלו (ראו ע"א 148/77 **רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ**, פ"ד לג(1) 617). תום הלב מבקש למנוע הפעלת זכות, תוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ומאינטרסים חברתיים. היקף פעולתו של עקרון תום הלב תלוי בין היתר במהותה של הזכות, בעוצמתה ובאיזונים בינה לבין ערכים ואינטרסים נוגדים (ראו: רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199).

47. בנסיבות המקרה שלפניי, מדובר במדרגות שהוצמדו בתקנון לדירת ליפקין, אלו אגב, משמשות דרך גישה בלעדית ויחידה לדירתם; עמידתם של ליפקין על זכותם מכוח התקנון, שהמדרגות יוסיפו לעמוד במקומן הנוכחי, אינה יכולה להיחשב כדרישה קטנונית, סחטנית או כזו הנגועה בחוסר תום לב.

48. כפי שסברתי לאורך ניהול ההליך, סכסוך זה נכון היה לפתור במסגרת הסכם פשרה, וניסיונות שנעשו לשם כך, קודם להליך ואף במהלכו, לא נשאו פרי. בהעדר הסכמה של ליפקין לתכנית המוצעת – התביעה נדחת מהנימוקים שהובאו לעיל. אין באמור למנוע מהתובעים לפעול בהליכים אחרים בערכאה המוסכמת, בלי שיהא באמור להביע עמדה כלשהי ביחס לסיכויים של הליכים אלה.

49. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, אני מורה על חיובם של התובעים, יחד ולחוד, בהוצאות נתבע 1 בסך 1,500 ₪ ובהוצאות נתבעים 2-3 בסך 6,000 ₪. התשלום יועבר בתוך 30 יום שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן ביום ג' אלול תשפ"ב, 30 באוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

ג' 30 אלול תשפ"ב

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין